CONTRATO OCS Nº 0147/2022
CONTRATO SAP Nº 4400005072

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL – BNDES E ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA., NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA**., com sede em Rua Alvarenga Peixoto, n. 1.455, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, CEP: 30.180-126, Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 01.389.269/0001-74, com filial localizada na Rua José Teixeira, nº 711 – Edifício Lourenço, Sala nº 201, Santa Lucia, Vitória, Espírito Santo, CEP: 29.056-035, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 01.389.269/0002-55, doravante denominadas simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento do Pregão Eletrônico nº 017/2022 - **BNDES**, autorizado em 05/05/2022, por intermédio da IP ATI/DESET nº 09/2022, de 03/05/2022, conforme previsão orçamentária sob as rubricas n° 3101700020 e3101700040, centro de custo nº BN00004000 - CC TI1, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Licitações e Contratos do Sistema **BNDES**, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a prestação continuada de serviços de telefonia complementares ao Microsoft 365, incluindo serviços de implantação e treinamento, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 - **BNDES**) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante aditivo, por períodos sucessivos, até o limite total de 60 (sessenta) meses.

Parágrafo Primeiro

O **CONTRATADO** deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação do Gestor do Contrato, apresentar, por intermédio do seu Representante Legal, sua manifestação sobre a prorrogação do Contrato.

Parágrafo Segundo

Independente da notificação do parágrafo anterior, o **CONTRATADO** deverá comunicar ao Gestor seu interesse quanto à prorrogação do contrato até 90 (noventa) dias antes do término de cada período de vigência contratual.

Parágrafo Terceiro

A formalização da prorrogação será efetuada por meio de aditivo epistolar, dispensando-se a assinatura do **CONTRATADO.**

Parágrafo Quarto

Caso o **CONTRATADO** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ficará sujeito às penalidades previstas na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Contrato) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO

Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, observados os níveis de serviço descritos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

Parágrafo Único

O descumprimento dos níveis de serviço acarretará a aplicação dos índices de redução do preço previstos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através da Comissão de Recebimento, mencionada na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, mensalmente em relação à subscrição e após a execução dos serviços de treinamento e implantação, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (prioritariamente nota fiscal, e nos casos de dispensa da nota fiscal: fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pela Comissão de Recebimento das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal

incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte da prestação do serviço/fornecimento do bem.

Parágrafo Segundo
A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto nesta cláusula poderá implicar em sua rejeição e no direito do **BNDES** se ressarcir, preferencialmente, mediante desconto do valor a ser pago ao **CONTRATADO**, por qualquer penalidade tributária incidente pelo atraso.

Parágrafo Terceiro
Nas hipóteses em que o recebimento definitivo ocorrer após a entrega do documento fiscal ou equivalente legal, o **BNDES** terá até 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que o objeto tiver sido recebido definitivamente, para efetuar o pagamento.

Parágrafo Quarto
O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Quinto
Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do **BNDES**, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do **BNDES** para devido registro de recebimento.

Parágrafo Sexto
O **BNDES** não efetuará pagamento diretamente em favor do(s) Subcontratado(s).

Parágrafo Sétimo
O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:
I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;
IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato;

V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
VI. período de referência da execução do objeto;
VII. nome e número do CNPJ do **CONTRATADO**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
VIII. nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente do **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;
XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF;
XIV. número de inscrição do contribuinte individual válido junto ao INSS (NIT ou PIS/PASEP); e
XV. destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

Parágrafo Oitavo
Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**. Em casos de dispensa ou benefício fiscal que implique em redução ou eliminação da retenção de tributos, o **CONTRATADO** fornecerá todos os documentos comprobatórios.

Parágrafo Nono
Caso o **CONTRATADO** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pelo **CONTRATADO**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Décimo
O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde o **CONTRATADO** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,

especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Décimo Primeiro
Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;

II. comprovante de que o **CONTRATADO** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e

IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado;

Parágrafo Décimo Segundo
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo Terceiro
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Décimo Quarto
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

Parágrafo Décimo Quinto
Fica assegurado ao **BNDES** o direito de deduzir do pagamento devido ao **CONTRATADO**, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido com o **BNDES**, o valor correspondente aos pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 25/05/2022, data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI), divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo
A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro
Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até a prorrogação ou o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogação ou do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a

contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a assinatura do aditivo de prorrogação torne superveniente a ocorrência do fato gerador do reajuste, ou a divulgação do índice de reajuste ocorra após a prorrogação ou o encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso o **CONTRATADO** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

Parágrafo Quinto
Se o processo de reajuste e/ou revisão de preços não for concluído até o vencimento do Contrato, e este for prorrogado, sua continuidade após o reequilíbrio econômico-financeiro ficará condicionada à manutenção da proposta do **CONTRATADO** como a condição mais vantajosa para o **BNDES**, podendo este:

I. realizar negociação de preços junto ao **CONTRATADO**, de forma a viabilizar a continuidade do ajuste, quando os novos valores fixados após o reajuste e/ou a revisão de preços estiverem acima do patamar apurado no mercado; ou

II. rescindir o Contrato, mediante aviso prévio ao **CONTRATADO**, com antecedência de 30 (trinta) dias, quando resultar infrutífera a negociação indicada no inciso anterior.

Parágrafo Sexto
Na ocorrência da hipótese prevista no inciso II do Parágrafo anterior, o **CONTRATADO** fará jus à integralidade dos valores apurados no processo de reajuste e/ou revisão de preços até o término do Contrato, não podendo, todavia, reclamar qualquer indenização em razão da rescisão do mesmo.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS
O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo
É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL
O **CONTRATADO** prestará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, garantia contratual, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

I. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas quando da referida convocação;

II. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

a) O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

a.1) responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas ao **CONTRATADO**;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

III. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

a) O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

a.1) renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

Parágrafo Primeiro
O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo **CONTRATADO** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

Parágrafo Segundo
Havendo majoração do preço contratado, decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, fica dispensada a atualização da garantia, salvo se o valor da atualização for igual ou superior ao patamar referenciado no inciso II do artigo 91 do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
Nos demais casos que demandem a complementação ou renovação da garantia, tais como alteração do objeto (aditivo quantitativo ou qualitativo), prorrogação contratual, dentre outros, o **CONTRATADO** deverá providenciá-la no prazo estipulado pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
Sempre que o contrato for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, o **CONTRATADO** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe ao **CONTRATADO** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados;

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos ao **BNDES** em virtude de documento fiscal que seja emitido em desacordo com a legislação aplicável;

VII. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VIII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

IX. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

X. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

XI. apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

a) as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;
b) no caso de subcontratação, o **CONTRATADO** deverá apresentar, ainda, uma DIF para cada subcontratado, devidamente preenchida com os respectivos dados e assinada pelo(s) respectivo(s) representante(s) legal(is).

XII. Permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017.

XIII. Devolver ao final do contrato recursos fornecidos pelo **BNDES** sob pena de indenização dos danificados ou perdidos.

XIV. Impedir a participação, direta ou indireta, de empregado ou dirigente do **BNDES** e suas subsidiárias na execução do objeto do **CONTRATO**.

XV. Cumprir, durante a execução do Contrato, as leis federais, estaduais e municipais vigentes ou que entrarem em vigor, sendo a única responsável pelas infrações cometidas, convencionando-se, desde já, que o **BNDES** poderá descontar de qualquer crédito do **CONTRATADO** a importância correspondente a eventuais pagamentos desta natureza que venha efetuar por imposição legal.

XVI. Observar as normas relativas ao sigilo e à confidencialidade de informações e dados disponibilizados, conforme determinado nas Minutas do Termo de Confidencialidade a ser assinado pelo representante legal do **CONTRATADO** e pelos profissionais a serem alocados, antes do início da prestação dos serviços.

XVII. Repassar ao **BNDES**, durante a vigência do **CONTRATO**, todas as vantagens e descontos nos preços oferecidos no mercado, pelo **CONTRATADO** e pela Microsoft, para o plano de serviços utilizado como referência em sua proposta, sempre que esses forem mais vantajosos do que os constantes no instrumento contratual, exceto se comprovar que a concessão dessas vantagens implicaria comprometimento da equação econômico-financeira do **CONTRATO**.

XVIII. Informar ao **BNDES** toda e qualquer irregularidade observada no curso da execução contratual. Não usar, copiar, duplicar ou de alguma outra forma reproduzir ou reter todas ou quaisquer informações do **BNDES**, exceto se autorizada previamente, por escrito, pelo **BNDES**. Não efetuar a compilação reversa, montagem reversa ou engenharia reversa de qualquer programa aplicativo do **BNDES** ou de terceiros a que venha ter acesso por força do serviço.

XIX. Notificar prontamente ao **BNDES** qualquer divulgação ou uso não autorizado de informações que porventura tomar conhecimento, adotando todas as medidas recomendadas pelo **BNDES** para remediar qualquer divulgação ou uso.

XX. Limitar o acesso às informações aos seus gerentes, diretores e outros profissionais que estejam desempenhando ou supervisionando os trabalhos decorrentes do contrato.

XXI. Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo aqui referido.

XXII. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa em relação ao objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a terceiros a responsabilidade por problemas ou falhas na prestação dos serviços, não estando vedada a continuidade do contrato se sobrevier regular reorganização societária, tal como cisão, incorporação ou fusão.

XXIII. Se comunicar com o **BNDES** sempre através do Gestor do Contrato e sua equipe técnica, seja por e-mail, telefone ou outro meio de comunicação previamente combinados entre o Gestor do contrato e o Preposto do **CONTRATADO** na Reunião de Abertura do Projeto. Tentativas de comunicação por meio de outros e-mails e telefones do sistema **BNDES** não irão eximir o **CONTRATADO** de qualquer prazo ou penalidade.

XXIV. Identificar seus funcionários com crachás da empresa e informar os horários em que estes efetuarão serviços no **BNDES**, inclusive em relação aos do subcontratado.

XXV. Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos seus profissionais e os do subcontratado alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**.

XXVI. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo

responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo o **CONTRATADO** ser instado a intervir no processo;

XXVII. devolver recursos disponibilizados pelo **BNDES**, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência deste Contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES

O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigentes ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo
O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro
Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES
Cabe ao **CONTRATADO** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação dos serviços:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

V. apresentar, antes do início da prestação dos serviços, Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo V (Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais) deste Contrato, assinados pelos profissionais que acessarão informações sigilosas, devendo referida obrigação ser também cumprida por ocasião de substituição desses profissionais; e

VI. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal constante do Anexo IV (Termo de Confidencialidade para Representante Legal) deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, para tanto, adotar medidas corretas de segurança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, e observar que:

I. Eventual tratamento de dados em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

II. O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais, esta será realizada mediante prévia aprovação do **BNDES**, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;

III. O **CONTRATADO** deverá seguir as instruções recebidas do **BNDES** em relação ao tratamento de dados pessoais;

IV. O **CONTRATADO** se responsabilizará como “Controlador de dados” no caso do tratamento de dados para o cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, devendo obedecer aos parâmetros previstos na legislação;

V. Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização do **BNDES**, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

VI. O **CONTRATADO** deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;

VII. Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pelo **CONTRATADO,** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação.

VIII. O **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados.

IX. O **BNDES** possui direito de regresso em face do **CONTRATADO** em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

X. O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais.

XI. O **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas.

XII. O **CONTRATADO** deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados Pessoais, disposto no artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

XIII. Qualquer incidente que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado ao **BNDES**, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo ao **CONTRATADO** disponibilizar as informações e documentos

solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

XIV. Ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Primeiro
As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado "Controlador de Dados", e o **CONTRATADO** "Operador" ou "Processador de Dados", salvo nas situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso o **CONTRATADO** descumpra as obrigações prevista na legislação de proteção de dados ou as instruções do **BNDES**, será equiparado a "Controlador de Dados", inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.

Parágrafo Segundo
Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do **CONTRATADO**, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste contrato.

Parágrafo Terceiro
A transferência internacional de dados deve se dar em caráter excepcional e na estrita observância da legislação, especialmente, dos artigos 33 a 36 da Lei n° 13.709/2018 e nos normativos do Banco Central do Brasil relativos ao processamento e armazenamento de dados das instituições financeiras, e dependerá de autorização prévia do **BNDES** ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto
A assinatura deste Contrato importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada ao **CONTRATADO**, inclusive sócios, representantes legais, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham se tornados públicos como condição para participação na licitação e para contratação, para tratamento pelo **BNDES**, na forma da Lei nº 13.709/2018. Poderão ser solicitados pelo **BNDES** dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Quinto
Os representantes legais signatários do presente autorizam a divulgação dos dados pessoais expressamente contidos nos documentos decorrentes do procedimento de licitação, tais como nome, CPF, e-mail, telefone e cargo, para fins de publicidade das

contratações administrativas no site institucional do **BNDES** e em cumprimento à Lei nº 12.527/ 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Parágrafo Sexto
As partes comprometem-se a coletar o consentimento, quando necessário, conforme previsto na Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), bem como informar os titulares dos dados pessoais mencionados no presente instrumento, para as finalidades descritas no parágrafo acima.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestora do Contrato, Fernanda Pereira Goulart, que atualmente exerce a função de Coordenadora de Serviços da ATI/DESET/GEAT, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. designar, como substituto do Gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência, quem a estiver substituindo na função de coordenadora;

IV. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

V. designar a Comissão de Recebimento, a quem caberá o recebimento do objeto;

VI.. fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

VII. colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato; e

VIII. comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do **CONTRATADO**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – EQUIDADE DE GÊNERO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE

O **CONTRATADO** deverá comprovar, sempre que solicitado pelo **BNDES**, a inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pelo próprio **CONTRATADO** ou dirigentes, administradores ou sócios majoritários, que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, e de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, e, se for o caso, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual e importem em crime contra o meio ambiente.

Parágrafo Primeiro

Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos referidos no *caput* desta Cláusula, a execução do objeto contratual poderá ser suspensa pelo **BNDES** até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do **CONTRATADO** ou de seus dirigentes, conforme o caso.

Parágrafo Segundo

A comprovação a que se refere o *caput* desta Cláusula será realizada por meio de declaração, sem prejuízo da verificação do sistema informativo interno do **BNDES** – Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Entidades (N02), acerca da inexistência de sanção em face do **CONTRATADO** e/ou de seus dirigentes, administradores ou sócios majoritários que impeça a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e
II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

Parágrafo Segundo

Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela

execução do presente Contrato, fazendo, por conseguinte, jus ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro
É admitida a subcontratação da parcela do objeto deste Contrato referente ao serviço de treinamento, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal operação; e
II. atendimento de todas as condições contratuais e requisitos para a subcontratação previstos no Edital e no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato), cabendo ao **CONTRATADO** apresentar, sempre que solicitado pelo **BNDES**, os respectivos documentos comprobatórios.

Parágrafo Quarto
Caso o **CONTRATADO** opte por subcontratar o serviço de treinamento, permanecerá como responsável perante o **BNDES** pela adequada execução do ajuste, sujeitando-se, inclusive, às penalidades previstas neste Contrato, na hipótese de não cumprir as obrigações ora pactuadas, ainda que por culpa da sociedade subcontratada.

Parágrafo Sexto
Aceita, pelo **BNDES**, a subcontratação, o **CONTRATADO** deverá apresentar os Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo VI (Minuta de Termo de Confidencialidade para Subcontratação) deste Contrato, assinados pelo representante legal e pelos profissionais da sociedade subcontratada envolvidos na execução dos serviços subcontratados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PENALIDADES

Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa, de acordo com o Anexo I (Termo de Referência); e

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro
As penalidades serão aplicadas observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Segundo
Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá requerer a reconsideração para a decisão de advertência, ou interpor o recurso cabível para as demais penalidades, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto
A multa aplicada ao **CONTRATADO** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Sétimo
A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta prevista no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES não importa em renúncia às penalidades prevista neste Contrato e no Anexo I (Termo de Referência).

Parágrafo Oitavo
A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro
Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo
A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro
As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento, os ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato e alterações de preços decorrentes decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – EXTINÇÃO DO CONTRATO
O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:

I. Consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do **BNDES**, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

II. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

III. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

IV. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

V. quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;

VI. caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VII. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato

ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VIII. caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

IX. em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;

X. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

XI. em razão da dissolução do **CONTRATADO**;

XII. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro

Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo

Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro

Integram o presente Contrato:

Anexo I - Termo de Referência

Anexo II - Proposta

Anexo III - Matriz de Risco

Anexo IV - Termo de Confidencialidade para Representante Legal

Anexo V - Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais

Anexo VI - Minuta de Termo de Confidencialidade para Subcontratação

Parágrafo Segundo

A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FORO

É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As folhas deste contrato foram conferidas por Márcio Oliveira da Rocha, advogado do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

As partes consideram, para todos os efeitos, a data da última assinatura digital como a da formalização jurídica deste instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo.

FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Assinado de forma digital por FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Dados: 2022.07.01 15:03:13 -03'00'

DIOGO MORENO PEREIRA GOMES:09278449741
Assinado de forma digital por DIOGO MORENO PEREIRA GOMES:09278449741
Dados: 2022.07.01 11:45:11 -03'00'

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

WILLIAM MARIA DE JESUS:27442136672
Assinado de forma digital por WILLIAM MARIA DE JESUS:27442136672
Dados: 2022.06.29 06:28:37 -03'00'

SERGIO LUIZ DE LIMA:00061578665
Assinado de forma digital por SERGIO LUIZ DE LIMA:00061578665
Dados: 2022.06.30 14:38:49 -03'00'

ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA

Testemunhas:

Assinado Digitalmente Por Felipe Mello
Dados: 2022.06.28 13:45:05 -03'00'

Nome/CPF:

Assinado digitalmente por Bruno Calvão de Abreu
2022.07.01 17:33:35 -03'00'

Nome/CPF:

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1) OBJETO

1.1. Contratação de serviços complementares de telefonia VoIP para integração ao Microsoft Teams (componente da solução Microsoft 365), incluindo serviços de implantação e treinamento.

2) ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

2.1. O objeto é composto pelos serviços listados abaixo:

2.1.1. *Session Border Controller* (SBC).
2.1.2. Gravação.
2.1.3. Tarifação.
2.1.4. Implantação.
2.1.5. Treinamento.

2.2. REQUISITOS FUNCIONAIS

2.2.1. Informações do ambiente virtual do BNDES:

2.2.1.1. Todos os componentes virtuais da solução deverão:

2.2.1.1.1. respeitar, individualmente, as características do ambiente de virtualização do BNDES.

2.2.1.1.2. ser compatíveis com servidores de uso geral, com sistema de virtualização VMWare ESXi 6.5 e superior.

2.2.1.1.3. vir acompanhado de todos os itens de software dimensionados para atender a capacidade e desempenho dimensionados em acordo com os requisitos destas especificações técnicas.

2.2.1.2. O BNDES disponibilizará hosts virtuais para hospedagem dos componentes da solução, que deverá respeitar os seguintes limites de recurso:

2.2.1.2.1. Datacenter Principal e Alternativo no Rio de Janeiro:

- Processadores Lógicos: 24 vCPU
- Memória: 200 GB
- Armazenamento disponível: 4 TB

2.2.1.2.2. Escritórios regionais (São Paulo, Brasília e Recife):

- Processadores Lógicos: 4 vCPU
- Memória: 20 GB
- Armazenamento disponível: 100 GB

2.2.1.3. No Rio de Janeiro, a solução poderá ser movimentada entre os Datacenters a critério do BNDES.

2.2.2. SERVIÇO SBC

2.2.2.1. O serviço SBC deverá implementar a integração e o roteamento entre:

2.2.2.1.1. os sistemas de telefonia corporativa *on-premises* do BNDES, utilizando o protocolo SIP padrão RFC 3261.

2.2.2.1.2. os entroncamentos com os links do STFC on-premises do BNDES, utilizando o protocolo SIP padrão RFC 3261.

2.2.2.1.3. os ramais configurados no Phone System do Microsoft Teams, via Direct Routing, na nuvem.

2.2.2.1.4. A implementação do serviço será feita por meio de cinco equipamentos SBC Direct Routing virtuais, que deverão ser instalados em ambiente virtualizado próprio do BNDES. Esse equipamento deverá:

- ser homologado, certificado e listado oficialmente no site da Microsoft[1] para as funções de *Direct Routing.*
- suportar a funcionalidade de *Media bypass*[2].
- oferecer a funcionalidade de *Local Media Optimization*[3].
- suportar arquiteturas de instalação no ambiente de DMZ do BNDES.
- suportar, no mínimo, transcodificação de mídia G.711a, G711u, G 729a, G.722.
- gerar os bilhetes (CDRs - *call detail record*) de todas as chamadas que passarem por ele e permitir sua exportação para o serviço de tarifação.
- encaminhar os logs do sistema via *syslog* para servidor de logs remoto.
- dispor de ferramenta de depuração SIP que permita visualizar a troca de sinalização e mídia em tempo real com os demais elementos e dispositivos aos quais estiver conectado.
- suportar a comunicação segura (cifrada) para sinalização por meio do protocolo TLS.
- suportar a comunicação segura (cifrada) para a transmissão de mídia por meio do protocolo SRTP.

2.2.2.1.5. O serviço será prestado no Rio de Janeiro e nos escritórios regionais do Banco, em Recife, Brasília e São Paulo.

2.2.2.1.6. No Rio de Janeiro, haverá dois SBCs operando no regime de cluster ativo-passivo, um deles no Datacenter Principal e o outro no Datacenter Alternativo do

[1] https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/direct-routing-border-controllers
[2] https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/direct-routing-plan-media-bypass
[3] https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/direct-routing-media-optimization

Banco. Cada um deles deverá ser dimensionado para suportar:

- até 600 sessões simultâneas.
- pelo menos 15 entroncamentos SIP.

2.2.2.1.7. Cada escritório regional deverá ter apenas um SBC com o seguinte dimensionamento:

- até 30 sessões simultâneas.
- pelo menos 2 entroncamentos SIP.

2.2.2.1.8. Os quantitativos de sessões simultâneas de cada SBC poderão ser reduzidos ou aumentados a qualquer tempo, mediante o aviso prévio do BNDES com um mês de antecedência.

2.2.2.1.9. No Rio de Janeiro, o serviço também deverá incluir o registro de até 600 ramais SIP com funcionalidades padrão (RFC 3261) e permitir que eles realizem chamadas entre si e pelos entroncamentos SIP conectados ao SBC.

2.2.2.1.10. Caso o equipamento SBC não seja capaz de prover estes recursos, será possível implementá-los em uma máquina virtual à parte, desde que os recursos utilizados com essa máquina não ultrapassem 4 vCPU, 8GB de RAM e 100 GB de espaço em disco.

2.2.2.1.11. O CONTRATADO deve especificar, justificar e fornecer as configurações mínimas para as máquinas virtuais (CPU, RAM, HD e correlatos) capazes de suportar a quantidade de sessões contratadas e a transcodificação de mídia requisitada. A justificativa com dimensionamento dos recursos das máquinas virtuais deve utilizar memória de cálculo e referências à(s) página(s) de manual(is) do sistema ou documento(s) oficial(is) do fornecedor.

2.2.2.1.12. Todos os certificados necessários ao funcionamento do serviço serão de responsabilidade do CONTRATADO.

2.2.3. GERENCIAMENTO DO SERVIÇO SBC:

2.2.3.1. O serviço SBC deve ter um sistema de gerenciamento centralizado para configuração, administração, monitoração de *performance* e de falhas de forma integrada.

2.2.3.2. Deve prover uma interface web de administração (HTTPS obrigatório) com controle de acesso de usuário e integração LDAP.

2.2.3.3. Deve ser implantado com mecanismo de gerência de falhas contemplando MIBs e envio de alarmes através de SNMP v2 ou v3 (traps).

2.2.3.4. O sistema de gerenciamento deverá:

2.2.3.4.1. prover logs capazes de gerar trilhas de auditoria com dados sobre os eventos de autenticação de usuários e demais ações que alterem dados (inclusões, alterações, exclusões, etc.), discriminando a operação realizada e associando-a aos respectivos usuários e datas, e permitir seu encaminhamento, via syslog, para servidor de log remoto.

2.2.3.4.2. provisionar a configuração de cada um dos elementos que gerenciam, bem como realizar operações de atualização, backup e restore.

2.2.3.4.3. apresentar alarmes históricos e em tempo real, estatísticas e relatórios operacionais, inclusive com dados referentes à qualidade das chamadas.

2.2.3.4.4. permitir o acompanhamento do uso das licenças de sessões simultâneas através de relatórios de utilização.

2.2.4. SERVIÇO DE GRAVAÇÃO

2.2.4.1. O serviço de gravação a ser implantado deverá ser homologado pela Microsoft[4] para trabalhar de forma integrada ao Microsoft Teams (parte da solução Microsoft 365).

2.2.4.2. O serviço deverá gravar todas as chamadas de voz dos usuários licenciados (gravação compliance). Caso a chamada não possa ser gravada por alguma razão, o sistema deverá impedir que a ligação seja realizada ou derrubar a chamada, caso ela já esteja em curso.

2.2.4.3. Um appliance virtualizado ou máquina virtual configurada on-premises no Datacenter principal do Rio de Janeiro pelo CONTRATADO, conforme o disposto no item 2.2.1.1, fará a devida interação com o mecanismo de gravação (recorder - bot) na nuvem da Microsoft, armazenando os dados e os meta-dados das gravações realizadas em storage on-premises do BNDES, criptografando os respectivos arquivos.

2.2.4.4. A solução deve prover uma interface de administração integrada ao Microsoft Teams via powerapp ou uma interface via web (HTTPS obrigatório) com controle de acesso de usuário, que permita:

2.2.4.4.1. a configuração, administração, monitoração de performance e de falhas do sistema.

2.2.4.4.2. a exportação das gravações nos formatos *.wav* e .mp3.

2.2.4.4.3. a busca de determinada gravação pelos seus respectivos metadados, utilizando identificadores ou dados específicos, tais como o identificador único da chamada no Teams, o usuário que fez a chamada, o número chamador, o número destino, a data da chamada, etc.

2.2.4.4.4. o acompanhamento do número dos usuários-alvo e das sessões

[4] https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/teams-recording-policy#compliance-recording-for-teams-certification-programs

simultâneas de gravação através de relatórios de utilização.

2.2.4.4.5. a visualização do histórico de todos os acessos e atividades por usuário.

2.2.4.4.6. a verificação de consistência e consolidação das bases de dados e arquivos de áudio no armazenamento dos dados gravados, inclusive da criptografia das informações.

2.2.4.5. O serviço deverá ser implantado e **licenciado para gravar até 140 usuários**.

2.2.4.6. O acesso às gravações deverá ser permitido apenas aos usuários previamente cadastrados no sistema para sua administração.

2.2.4.7. O sistema deve garantir que o BNDES possa acessar e reproduzir as gravações sem nenhum tipo de restrição tecnológica proprietária após o final do contrato.

2.2.4.8. O quantitativo de ramais a serem gravados poderá ser reduzido ou aumentado a qualquer tempo, mediante o aviso prévio do BNDES com um mês de antecedência.

2.2.4.9. O serviço deve permitir o encaminhamento de seus logs de funcionamento, via syslog, para servidor de log remoto.

2.2.5. SERVIÇO DE TARIFAÇÃO

2.2.5.1. O serviço estará disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, devendo o CONTRATADO notificar o BNDES sobre quaisquer manutenções programadas ou emergenciais que sejam necessárias.

2.2.5.2. Este serviço funcionará a partir de appliance virtualizado ou máquina virtual on-premises, a ser instalada no Datacenter principal do Rio de Janeiro - conforme o disposto no item 2.2.1.1 – e configurada pelo CONTRATADO, devendo ser licenciada para atender até 4100 ramais.

2.2.5.3. a solução deve permitir integração com bancos de dados relacional comuns de mercado, inclusive Mysql, SQL Server e Oracle.

2.2.5.4. O serviço será acessado via web (https obrigatoriamente), com informações de usuário e senha, integradas ao AD do BNDES. Haverá perfis diferenciados de acesso ao sistema de gestão, tais como administrador, gestor, usuário comum, etc.

2.2.5.5. a interface web deverá ser adequada ao padrão visual da CONTRATANTE (logo, imagens, etc).

2.2.5.6. O serviço deverá cadastrar e atualizar as seguintes informações:

2.2.5.6.1. a estrutura organizacional do BNDES, seus funcionários e os prestadores de serviços terceirizados que forem usuários do serviço de telefonia do Banco, de

forma a permitir a correta apropriação das despesas aos respectivos centros de custo.

2.2.5.6.2. as operadoras de STFC utilizadas pelo BNDES e os respectivos contratos de prestação de serviço, bem como as respectivas tarifas empregadas para cada tipo de chamada.

2.2.5.6.3. as tarifas especiais para ligações 0300, 0900 ou outras baseadas em números e padrões de discagem pré-determinados.

2.2.5.7. Este serviço deve ser plenamente capaz de coletar e processar bilhetes de chamadas telefônicas que contenham, minimamente, os seguintes dados:

- identificador do número e nome do originador (*callerid*).
- identificador do número de destino.
- data e hora de início.
- data e hora de atendimento.
- data e hora de fim.
- duração.
- status (atendimento, não atendimento, número ocupado, etc).

2.2.5.8. O serviço realizará a busca por quaisquer ligações envolvendo um determinado número telefônico, interno ou externo, durante um determinado período de tempo, permitindo identificar todas as ligações destinadas ou recebidas daquele número.

2.2.5.9. O serviço funcionará de forma integrada ao serviço SBC, processando seus bilhetes e armazenando-os em banco de dados relacional do BNDES.

2.2.5.10. Além da integração mencionada no item anterior, o serviço processará também qualquer arquivo .csv referente a bilhetes gerados por outros sistemas de telefonia usados pelo BNDES - desde que contenham os dados especificados no item 2.2.5.7 - tarifando as respectivas chamadas, e apresentando seus dados em formato de relatório.

2.2.5.11. Em relação à tarifação propriamente dita, o serviço:

2.2.5.11.1. levará em conta a rota da chamada e atribuirá os devidos valores a cada bilhete, conforme as tarifas cadastradas.

2.2.5.11.2. realizará a conciliação de contas das operadoras telefônicas contratadas pelo BNDES, importando-as em formato .XLS, .csv, com layout FEBRABAN V3 já pré-definidos, permitindo também a criação de layouts personalizados de importação. Nesse sentido, caberá ao CONTRATADO:

- a identificação de eventuais inconsistências de contas telefônicas das operadoras nos processos de auditoria e conciliação.

- a apresentação das informações do consumo efetivamente realizado pelo BNDES que viabilize processo de contestação junto à respectiva operadora de telefonia.

2.2.5.12. O sistema deverá gerar relatórios flexíveis e personalizáveis de todas as chamadas feitas e recebidas, identificando usuários, centro de custos, números (origem e destino), data e hora (início e fim), duração, rota e operadora utilizada, tarifa aplicada e custo total da chamada.

2.2.5.12.1. Haverá, no mínimo, os seguintes tipos de relatórios:

- "Conciliação de Contas", que mostrará a relação de contas importadas para um dado período e os seus resultados de processamento, indicando valores conciliados e criticados.

- "Conta telefônica", que indicará as chamadas feitas e recebidas, agrupadas por tipo de chamada, ramal individual, centros de custo, central e operadoras.

- "Evolução de gastos", que irá comparar os gastos da telefonia mês a mês, do ano corrente com o ano anterior.

- "Fluxo de Ligações", que irá fornecer um panorama da utilização dos recursos telefônicos do BNDES, informando o fluxo das ligações saintes, entrantes e internas por duração, custo e quantidade de ligações em cada dia no decorrer de um mês, ou de cada hora no decorrer de um dia.

- "Cálculo de tráfego", que mostrará a utilização dos troncos disponíveis em cada rota, determinando o tráfego em Erlang na hora de maior movimento (HMM) do dia.

2.2.5.12.2. Todos os relatórios devem estar disponíveis via web, com controle de acesso de acordo com o perfil de usuário, permitindo a exportação dos relatórios em formato CSV e PDF.

2.2.5.12.3. O sistema permitirá o agendamento da emissão automática de relatórios periódicos, da exportação dos dados das ligações e do fechamento da tarifação. Esses relatórios ficarão disponíveis em um portal web e serão enviados por email para os usuários.

2.2.5.12.4. Será permitido o acompanhamento:

- por cada usuário, dos relatórios de chamadas de seus respectivos ramais.

- pelos gestores cadastrados, dos relatórios de chamadas dos funcionários, departamentos e centros de custo a eles subordinados.

2.2.5.13. O sistema deve garantir que o BNDES possa, após o fim do contrato:

2.2.5.13.1. acessar as máquinas virtuais do serviço de tarifação e realizar consultas referentes à base de dados existente ao término do contrato.

2.2.5.13.2. dispor de uma cópia dos bilhetes de todas as ligações processadas pelo serviço ao longo do contrato.

2.2.5.14. O quantitativo de ramais a serem tarifados poderá ser rebalanceado, reduzido ou aumentado a qualquer tempo, mediante o aviso prévio do BNDES com um mês de antecedência.

2.2.5.15. O serviço deve permitir o encaminhamento de seus logs de funcionamento, via syslog, para servidor de log remoto

2.3. REQUISITOS GERAIS DE SEGURANÇA

2.3.1. Além dos requisitos funcionais, o objeto deve cumprir todos os requisitos de segurança da informação listados abaixo:

2.3.1.1. O CONTRATADO é responsável por assegurar a preservação da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade das informações do BNDES manejadas no âmbito da prestação dos serviços contratados.

2.3.1.2. O CONTRATADO é responsável por assegurar o isolamento das informações do BNDES e dos recursos utilizados na prestação dos serviços para o BNDES a fim de evitar o acesso indevido ou impacto à disponibilidade por ação de outros clientes do CONTRATADO.

2.3.1.3. O CONTRATADO deve utilizar apenas infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) localizada em território nacional para armazenar e processar as informações manejadas no âmbito da prestação dos serviços, incluindo eventuais réplicas e cópias de segurança.

2.3.1.4. O CONTRATADO deve, quando solicitado pelo BNDES e sem ônus para o BNDES, realizar a remoção definitiva (de forma irrecuperável parcial ou totalmente) das informações manejadas durante a prestação dos serviços que estejam armazenadas na infraestrutura do CONTRATADO ou na infraestrutura de terceiros utilizada pelo CONTRATADO.

2.3.1.5. O CONTRATADO deve, quando solicitado pelo BNDES e sem ônus para o BNDES, providenciar a exportação das informações manejadas durante a prestação dos serviços que estejam armazenadas na infraestrutura do CONTRATADO ou na infraestrutura de

terceiros utilizada pelo CONTRATADO a fim de permitir a migração para outros prestadores de serviço.

2.3.1.6. O CONTRATADO deve disponibilizar os contatos (números de telefones e endereços de correio eletrônico) que podem ser acionados pelo BNDES em caso de incidentes de Segurança da Informação, bem como indicar procedimentos que eventualmente precisarão ser observados pelo BNDES ao realizar esse acionamento.

2.3.1.7. O CONTRATADO deve viabilizar o acesso aos serviços por meio de HTTP sobre Tranport Layer Security (TLS) versão 1.2 ou superior (HTTPS).

2.3.1.8. O CONTRATADO deve dispor de certificado digital (SSL), emitido por Autoridade Certificadora (AC) nativamente reconhecida como confiável pelos principais navegadores na Internet.

2.3.1.9. O CONTRATADO deve permitir a utilização de autenticação e autorização federadas, integradas com o repositório corporativo de credenciais de acesso do BNDES (Active Directory) por meio de protocolos abertos como SAML ou OAuth2 com OpenID Connect.

2.3.1.10. O CONTRATADO deve permitir o registro e a preservação dos registros de todos os acessos à plataforma, incluindo a identificação de cada usuário (“quem”), as ações realizadas por cada usuário (“o que”) durante o acesso, a indicação da data e da hora nos quais cada ação foi realizada (“quando”) e a origem (endereço IP) a partir da qual o acesso foi realizado.

2.3.1.11. O CONTRATADO deve assegurar que a indicação da data e da hora nos quais cada ação foi realizada (“quando”) seja realizada por padrão no fuso Universal Time Coordinated (UTC) e esteja sincronizada com fontes confiáveis de tempo.

2.3.1.12. O CONTRATADO deve permitir que o BNDES consulte e exporte os registros de acesso à plataforma, bem como oferecer funcionalidade de busca que permita selecionar (filtrar) registros específicos, minimamente de acordo os seguintes critérios: identificador do usuário, data e hora, origem (endereço IP).

2.3.1.13. O CONTRATADO deve armazenar os dados corporativos do BNDES (em repouso), quando em ambiente externo ao BNDES, com a utilização de criptografia, sem que isso inviabilize a utilização dos serviços contratados, a fim de mitigar o risco de acesso indevido por terceiros não-autorizados.

2.3.1.14. O CONTRATADO deve permitir, para todos os serviços que permitam a transmissão de arquivos, a definição de regras para registrar e bloquear tentativas de transmissão para destinatários não-autorizados.

2.3.1.15. O CONTRATADO deve facultar ao Banco Central do Brasil o acesso aos contratos e aos acordos firmados com o BNDES para a prestação de serviços, à documentação e às informações referentes aos serviços prestados, aos dados armazenados e às informações sobre o seu processamento, às cópias de segurança dos dados e das informações, bem como aos códigos de acesso aos dados e às informações.

2.3.1.16. Em caso da decretação de regime de resolução do BNDES pelo Banco Central do Brasil, o CONTRATADO deve conceder acesso pleno e irrestrito do responsável pelo regime de resolução aos contratos, aos acordos, à documentação e às informações referentes aos serviços prestados, aos dados armazenados e às informações sobre seus processamentos, às cópias de segurança dos dados e das informações, bem como aos códigos de acesso que estejam em poder do CONTRATADO; além de observar os demais requisitos aplicáveis e dispostos na regulamentação do Banco Central do Brasil que trata da contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem em vigor (atualmente a Resolução nº 4.658 publicada pelo Banco Central do Brasil em 26 de abril de 2018 com alteração subsequente dada pela Resolução nº 4.752 de 26 de setembro de 2019).

2.3.1.17. O CONTRATADO deve dispor de processo(s) de gestão de mudança, sobretudo no tocante à implantação, atualização e manutenção dos recursos utilizados na prestação dos serviços para o BNDES, a fim de evitar impacto à disponibilidade dos serviços contratados.

2.3.1.18. O CONTRATADO deve oferecer ao BNDES capacitação suficiente para permitir a compreensão e a utilização eficaz dos recursos (controles) disponibilizados na plataforma que são necessários para atender requisitos de Segurança da Informação do BNDES.

2.4. SERVIÇO DE TREINAMENTO

2.4.1. O **CONTRATADO** deverá prestar treinamento na solução contratada para uma turma de até 8 (oito) participantes.

2.4.2. A carga horária mínima do treinamento é de 20 (vinte) horas.

2.4.3. O treinamento será ministrado online. Toda a infraestrutura de acesso remoto, laboratório e materiais didáticos necessários para o treinamento são de responsabilidade do **CONTRATADO,** não cabendo ao BNDES nenhum custo extra com esses ambientes de treinamento ou materiais didáticos.

2.4.4. A definição do horário em que ocorrerá o treinamento será acordada entre o BNDES e o **CONTRATADO**, sendo que deverão ocorrer obrigatoriamente em dias úteis, no horário

compreendido entre 9h e 20h, com cada aula diária tendo a duração máxima de 4 (quatro) horas.

2.4.5. O treinamento deverá ser ministrado por instrutor(es) com comprovação documental de que possui(em) treinamento oficial da solução ofertada.

2.4.6. A solicitação de treinamento será enviada pelo Gestor do contrato através de e-mail.

2.4.7. O **CONTRATADO** deverá submeter ao BNDES em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da Solicitação do Treinamento, os seguintes itens:

- Cronograma de execução do serviço de treinamento.
- A ementa e o material didático do treinamento para análise e aprovação do BNDES.
- Relação dos profissionais que irão ministrar o o treinamento, com a comprovação documental aludida no item 2.4.5;.
- Descrição completa do ambiente de treinamento e formas de acesso.

2.4.8. O ambiente computacional do treinamento deverá ser distinto do ambiente computacional em implantação. Caberá ao **CONTRATADO** instalar e configurar este ambiente computacional exclusivamente para o treinamento.

2.4.9. O **CONTRATADO** deverá fornecer material didático oficial dos fabricantes das soluções associadas aos respectivos serviços, em português ou inglês, somente em mídia digital.

2.4.10. Caso o conteúdo programático, material didático ou instrutores do treinamento não sejam aprovados, o **CONTRATADO** deverá providenciar os ajustes e correções solicitadas pelo BNDES, sem que isto venha a justificar qualquer dilação nos prazos, aumento dos custos previstos e alteração dos compromissos assumidos junto ao BNDES.

2.4.11. O conteúdo deverá abranger parte teórica e prática, dando uma visão geral dos procedimentos de operação, configuração, manutenção, monitoração e depuração de falhas, e contemplando também os seguintes tópicos específicos:

2.4.11.1. Serviço SBC

- Funcionamento básico da interconexão SBC *direct routing* x ambiente Microsoft Teams.
- Funcionamento básico da interconexão SBC *direct routing* x sistemas de telefonia corporativa do BNDES.

- Funcionamento básico da interconexão SBC *direct routing* x links de telefonia da rede pública contratados pelo BNDES.
- Funcionamento, configuração e provisionamento dos dispositivos SIP padrão.
- Integração com o AD do BNDES.
- Gerenciamento de usuários e seus respectivos privilégios.
- Configuração geral do serviço.
- Operação, manutenção e monitoração do serviço.
- Controle de uso das licenças contratadas.
- Sistema de gerência.
- Exportação e backup dos CDRs.
- Apresentação e elaboração dos relatórios disponíveis.

2.4.11.2. Gravação

- Funcionamento básico da interconexão gravação x ambiente Microsoft Teams.
- Controle de uso das licenças de gravação.
- Exportação e backup das gravações.
- Configuração geral do serviço.
- Operação, manutenção e monitoração do serviço.
- Sistema de gerência.
- Elaboração de relatórios através do sistema de gerenciamento.

2.4.11.3. Tarifação

- Funcionamento básico da interconexão SBC x Tarifador.
- Integração com o AD do BNDES.
- Importação da estrutura organizacional do BNDES, seus centros de custo e os respectivos usuários.
- Conciliação de contas de operadoras de telefonia.
- Importação e backup dos bilhetes.
- Armazenamento de dados no banco de dados relacional do BNDES.
- Configuração geral do serviço.
- Operação, manutenção e monitoração do serviço.
- Controle de uso das licenças contratadas.
- Sistema de Gerência.
- Elaboração de relatórios através do sistema de gerenciamento.

2.4.11.4. É permitido ao **CONTRATADO** subcontratar o serviço de treinamento.

2.4.11.5. Em caso de subcontratação do serviço de treinamento, o **CONTRATADO** deverá apresentar declaração, no momento em que o serviço de treinamento for demandado, firmada por seu Representante Legal, informando que haverá subcontratação, contendo nome, CNPJ, endereço e telefone da(s) empresa(s) subcontratada(s) e a parte do serviço que lhe cabe; detalhamento dos serviços a serem subcontratados; e valor total da subcontratação, observado o valor máximo deste serviço.

2.5. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO

2.5.1. O serviço de implantação é constituído da efetiva **configuração e instalação do serviço**, além das etapas de **teste de funcionalidades** e **operação assistida**.

2.5.2. O **CONTRATADO** deverá se reunir com a equipe técnica do BNDES e elaborar um **Plano de Implantação**, contendo as etapas, modelos, arquiteturas, funcionalidades e configurações que serão implantadas. Esse documento deverá considerar os requisitos técnicos especificados neste documento e conter, no mínimo, a descrição das configurações recomendadas para a solução contratada.

2.5.3. A Implantação deverá ser realizada por pessoal técnico especializado fornecido pelo **CONTRATADO** e deverá ser realizada em dias e horários previamente estipulados pelo BNDES, podendo inclusive ocorrer fora do horário comercial e/ou em dias não úteis, de modo a minimizar o impacto na disponibilidade do ambiente computacional do BNDES.

2.5.4. Todo o processo de Implantação deverá ser acompanhado por técnicos do BNDES e o **CONTRATADO** deverá repassar conhecimentos dos componentes da solução contratada durante a implantação.

2.5.5. O CONTRATADO deverá realizar todas as configurações planejadas para a solução contratada de forma a implantar a solução com todas as funcionalidades especificadas neste documento e de acordo com a arquitetura planejada junto com a equipe do BNDES no Plano de Implantação.

2.5.6. Serão concedidos aos profissionais do CONTRATADO somente os privilégios estritamente necessários para a prestação dos serviços na infraestrutura de TI do BNDES.

2.5.6.1. Nos casos em que não for possível manter a confidencialidade das informações, o BNDES pode optar por não conceder acesso, sendo as operações de implantação executadas por técnicos do BNDES, sob orientação do **CONTRATADO**.

2.5.7. A Implantação da solução contratada deverá seguir todos os procedimentos internos do BNDES, incluindo os processos de registro de mudanças, liberações e tratamento de incidentes.

2.5.8. Os erros e problemas da solução contratada que ocorrerem durante sua implantação deverão ser tratados e resolvidos pelo **CONTRATADO**.

2.5.9. A seguir são descritos os principais pontos que devem ser cobertos pelo Plano de Implantação..

2.5.9.1. em relação ao serviço SBC, a configuração:

- dos entroncamentos SIP de todas as entidades com as quais o SBC se comunicará por esse protocolo, dentre as quais a rede de telefonia pública.
- dos roteamentos necessários no Teams e no SBC para que seja possível a comunicação entre os usuários Teams e as entidades SIP que entroncam com o SBC.
- do armazenamento dos bilhetes (CDR) e o envio destes para o serviço de tarifação.
- de políticas e procedimentos para validação dos usuários com acesso administrativo na solução.
- do envio de traps SNMP.
- do envio dos logs dos elementos constituintes do serviço para servidor de logs remoto do BNDES.
- do provisionamento e registro de aparelhos SIP padrão a partir dos nomes de usuários e números de ramais fornecidos pelo BNDES, realizando ou recebendo chamadas internas e externas.

2.5.9.2. em relação ao serviço de gravação, configurar:

- a integração com o Teams e a respectiva interface de gerência.
- a comunicação entre a máquina virtual on-premises e o sistema de gravação na nuvem.
- políticas e procedimentos para validação dos usuários com acesso administrativo na solução.
- políticas e procedimentos para ativar um perfil de usuário licenciado TEAMS para gravação compulsória(compliance).
- o armazenamento das gravações on-premises em arquivos criptografados.
- o mecanismo de exportação das gravações em formatos padrão de mercado.
- a geração dos logs do sistema e o seu respectivo envio a servidor de logs remoto do BNDES.
- o envio de traps SNMP.

2.5.9.3. em relação ao serviço de tarifação, configurar:

- o acesso à interface de gerência do sistema.
- a importação dos dados da estrutura organizacional do BNDES, dos centros de custos e seus respectivos usuários.
- a integração com o serviço SBC.
- a importação dos bilhetes a serem processados.
- a importação de contas telefônicas das operadoras.
- procedimentos de auditoria e conciliação das contas telefônicas.
- políticas e procedimentos para validação dos usuários com acesso administrativo na solução.
- o armazenamento dos dados no banco de dados relacional do BNDES.
- a geração dos logs do sistema e seu envio para servidor específico do BNDES.
- o envio de traps SNMP.

2.5.10. Deverão ser disponibilizados pelo **CONTRATADO** ao final do **Serviço de Implantação**:

2.5.10.1. arquitetura (desenho), roteiros de implantação e de configuração de toda a solução SBC, gravação e tarifação.

2.5.10.2. guias, vídeo-aulas e boas práticas para tarefas do dia-a-dia que podem ser executadas pelo Service Desk do BNDES.

2.5.10.3. guias, vídeo-aulas e boas práticas para utilização dos serviços pelos seus respectivos usuários finais.

2.5.11. A entrega de toda a documentação acima é obrigatória para a emissão do **Termo de Recebimento dos Serviços SBC, Gravação e Tarifação** da solução contratada.

2.5.12. Após a conclusão da etapa de instalação e configuração, o **CONTRATADO** deverá prestar **Operação Assistida** durante os 30 dias seguintes, auxiliando os técnicos do BNDES e principalmente o Service Desk do BNDES a solucionar solicitações, dúvidas, incidentes e problemas relacionados à solução contratada.

2.5.12.1. A **Operação Assistida** ocorrerá em dias úteis, das 10 horas às 19 horas, horário de Brasília.

2.5.12.2. A **Operação Assistida** será mantida através de ligações telefônicas, e-mails, chats e acesso remoto quando necessário. O **CONTRATADO** deverá responder tempestivamente a solicitações do BNDES ou de terceiros por ele indicados durante esse

período. O prazo para atendimento de solicitações durante o período de operação assistida é de 1 (um) dia útil.

2.5.12.3. Durante o período da **Operação Assistida,** o CONTRATADO deverá, a critério do BNDES, estar disponível presencialmente nas dependências do BNDES e no site de atendimento remoto do Service Desk do BNDES.

2.5.12.4. O Service Desk do BNDES poderá acionar o CONTRATADO sempre que os guias não forem suficientes para sanar dúvidas, requisições e/ou incidentes. Caberá ao CONTRATADO a atualização dos guias, procedimentos e documentações após cada uma destas ocorrências.

2.6. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO

2.6.1. A prestação do Serviço de Suporte Técnico:

2.6.1.1. deverá fazer parte da solução contratada na modalidade de subscrição de serviço e não caberá cobrança adicional por qualquer serviço dessa natureza.

2.6.1.2. abrangerá a manutenção, configuração e atualização de todos os componentes fornecidos como parte da solução contratada.

2.6.2. Os chamados técnicos deverão atender aos Níveis Mínimos de Serviço, consoante à tabela disposta no item 3.1.

2.6.3. São obrigações do **CONTRATADO**:

2.6.3.1. Comunicar ao BNDES a descoberta de problemas, bugs, limitações e falhas segurança, em qualquer componente da solução contratada e em tempos adequados à gravidade, segurança e disponibilidade dos serviços e das informações do BNDES.

2.6.3.2. Responder a dúvidas e esclarecimentos relativos à utilização e configuração das funcionalidades e serviços do ambiente.

2.6.3.3. Resolver quaisquer problemas na solução contratada que limitem ou impeçam o seu funcionamento.

2.6.3.4. Criar ou modificar itens de configuração em qualquer um dos componentes integrantes dos serviços contratados.

2.6.3.5. Configurar, atualizar e/ou substituir funcionalidades da solução contratada quando da constatação de falhas ou defeitos nestes itens.

2.6.4. O BNDES deverá ser comunicado de todas as vulnerabilidades de segurança que venham a ser descobertas na solução contratada. O **CONTRATADO** terá até 2 dias úteis a partir da data de anúncio da vulnerabilidade pela Fabricante do item da solução para realizar a comunicação. A comunicação em questão deverá:

2.6.4.1. ser feita através de e-mail (ou ligação telefônica nos casos mais graves) para o Gestor do contrato e conterá o planejamento e as ações para mitigar ou eliminar a vulnerabilidade.

2.6.4.2. ocorrer no mesmo dia nos casos de falha de segurança grave e exploração em andamento.

2.6.5. O **CONTRATADO** deverá atualizar os manuais e demais documentações sempre que forem lançadas novas versões, sem ônus adicional ao BNDES. Tais versões devem estar disponíveis para consulta do BNDES pela internet ou ser enviadas em formato digital.

2.6.6. O serviço de Suporte Técnico deverá funcionar em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana (24 x 7) para chamadas de assistência, inclusive em feriados e fins de semana.

2.6.7. O primeiro atendimento deverá ser feito em língua portuguesa.

2.6.8. Em incidentes de prioridade nível 0 (zero) ou nível 1 (um), conforme tabela disposta no item 3.1, o serviço de Suporte Técnico poderá ser presencial, caso assim seja demandado pelo gestor do contrato, através de e-mail, para o atendimento de suporte. Assim, o **CONTRATADO** deve estar ciente de que terá a obrigação de providenciar os meios necessários para um eventual deslocamento de um técnico às dependências do BNDES, na cidade do Rio de Janeiro, para a resolução de problemas presencialmente, se assim for demandado.

2.6.9. O **CONTRATADO** deverá fornecer roteiro com todos os dados necessários para abertura de chamados de suporte, que devem incluir um número telefônico tipo “0800” (tarifação reversa/chamadas franqueadas) - ou outro que permita ligação local a partir do Rio de Janeiro – e um endereço de email.

2.6.10. Todos os chamados abertos como parte desse serviço deverão ser registrados pelo **CONTRATADO** e enviados mensalmente ao BNDES em uma planilha onde conste, no mínimo:

- Data e hora em que o problema ocorreu.
- Data e hora da abertura do chamado.
- Classificação da gravidade do problema.
- Descrição do problema.

- Data e hora da resolução do problema (fechamento do chamado).

2.6.11. Essa planilha será validada pelo BNDES. Caso haja divergências, o BNDES irá notificar o **CONTRATADO** para retificar a planilha.

2.6.12. Essa planilha será utilizada para o acompanhamento dos níveis mínimos de serviço.

3) NÍVEIS DE SERVIÇO

3.1. Ao abrir um chamado de suporte técnico, o BNDES poderá classificá-lo nos níveis de severidade indicados na tabela abaixo, junto com os respectivos prazos máximos de resolução. A abertura de chamado deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Severidade	Tipo de demanda	Prazo Máximo de Resolução
Nível 0	Falha **crítica** (ou risco iminente) da solução contratada, que prejudique a própria solução, ou de algum serviço de produção, tais como: • Indisponibilidade (total ou parcial) ou desempenho excepcionalmente baixo de algum serviço de produção sem solução de contorno disponível. • dados críticos perdidos ou com significativo risco de perda, obrigando a recuperação via backup. • Interrupção severa das operações de negócio do BNDES. • Falha de segurança/vulnerabilidade com exploração ativa.	Até 2 (duas) horas corridas.
Nível 1	Falha **grave** que comprometa tanto o funcionamento ou desempenho da solução contratada, como algum serviço em produção sem, contudo, causar a interrupção total das operações.	Até 6 (seis) horas corridas.
Nível 2	Alteração na configuração de equipamentos ou serviços em geral, não relacionada a falhas.	Até 2 (dois) dias úteis.
Nível 3	Geração de relatórios ou levantamentos históricos de informações sobre a prestação do serviço ou o funcionamento de determinado equipamento integrante da arquitetura do serviço; Solicitações diversas relacionadas ao serviço e não incluídas nos itens acima.	Até 5 (cinco) dias úteis.

3.2. Cada um dos níveis de severidade indicados no item anterior implica diferentes formas de atendimento.

3.2.1. Nos casos de chamados nível 0 (zero) ou nível 1 (um), o atendimento será *on-premises* (presencial) ou por acesso remoto - conforme item 3.4 - a critério do BNDES.

3.2.2. No caso de chamados nível 2 (dois), o atendimento será por acesso remoto, telefone ou email, a critério do BNDES.

3.2.3. No caso de chamados nível 3 (três), o atendimento poderá ser por e-mail.

3.3. Os prazos máximos estipulados no item 3.1 poderão ser estendidos pelo Gestor do Contrato, desde que motivadamente e sendo devidamente registrado nos documentos de acompanhamento do contrato.

3.4. Será permitido acesso remoto a partir de redes externas ao BNDES para a prestação de suporte técnico. Porém, o acesso deve ser feito através de ferramenta de acesso remoto, para uma estação de trabalho do BNDES, com o acompanhamento de um técnico do BNDES e em modo passivo (apenas visualizando a tela da estação de trabalho). O técnico do BNDES atuará conforme instruções do técnico de suporte do **CONTRATADO** para coleta de informações e aplicação de soluções.

3.5. O **CONTRATADO** deverá avisar o BNDES sobre qualquer evento de indisponibilidade (total ou parcial) programada com, no mínimo, 5 dias corridos de antecedência à janela de indisponibilidade programada.

3.6. O **CONTRATADO** deverá avisar o BNDES sobre qualquer descontinuidade (total ou parcial) do serviço com, no mínimo, 1 ano de antecedência.

3.6.1. Em caso de descontinuidade de um serviço que componha a solução e introdução de um novo serviço, o **CONTRATADO** deverá realizar previamente planos de migração, adaptação, implantação e operação assistida, mediante orientação e aprovação do BNDES.

4) PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com possibilidade de prorrogação até o limite de 60 (sessenta) meses.

4.2. O **CONTRATADO** deverá executar, em até 5 (cinco) dias úteis a partir da data de **Assinatura do contrato**, as seguintes atividades:

4.2.1. Realizar a **Reunião de Abertura do Projeto** com a equipe do BNDES, onde serão apresentadas as equipes envolvidas e discutidos e esclarecidos todos os questionamentos técnicos para execução do projeto.

4.2.2. Entregar comprovação de vínculo dos profissionais que atuarão no projeto como (i) Gerente de Projeto: responsável pelo gerenciamento e planejamento das atividades de entrega, treinamento e Implantação da solução contratada por parte do **CONTRATADO** e (ii) Gerente Técnico: responsável pela coordenação técnica da execução dos serviços de treinamento, instalação e suporte durante o período de testes, com comprovação documental de que possui certificação ou treinamento Microsoft para os serviços SBC e Gravação.

4.2.3. Apresentar os **Termos de Confidencialidade** assinados pelos representantes legais do **CONTRATADO** e pelos profissionais a serem alocados no BNDES, conforme modelos constantes no Edital.

4.3. O **CONTRATADO** terá 15 (quinze) dias corridos para apresentar o **Plano de Implantação** a partir da data de **Assinatura do contrato.**

4.3.1. Em até 10 (dez) dias corridos da aprovação do **Plano de Implantação, o CONTRATADO** deverá entregar documentação em meio eletrônico que comprove a contratação das licenças de uso dos serviços por subscrição junto aos respectivos fabricantes, em nome do BNDES.

4.4. O **CONTRATADO** deverá concluir o **serviço de instalação e configuração** da solução contratada em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de **Assinatura do contrato**.

4.5. Após a instalação e configuração completa da solução contratada, serão realizados os **Testes de Funcionalidades** e a **Operação Assistida.**

4.5.1. Os testes serão guiados pelas tabelas de **Testes de Funcionalidades dos Serviços SBC, Gravação e Tarifação**, Anexo I desta Especificação Técnica. A tabela contém os principais serviços e funcionalidades da solução contratada a serem testados.

4.5.2. Os **Testes de Funcionalidades** deverão ser realizados em até 15 dias corridos a partir da data de conclusão da instalação e configuração, comunicada formalmente ao BNDES pelo **CONTRATADO** através de e-mail para o Gestor do contrato.

4.5.3. Os **Testes de Funcionalidades** serão conduzidos pela equipe técnica do BNDES com acompanhamento técnico do **CONTRATADO.**

4.5.4. Durante o período de **Testes de Funcionalidades**, o **CONTRATADO** deverá solucionar quaisquer problemas detectados pela equipe técnica do BNDES, referentes às funcionalidades implantadas pela solução contratada.

4.6. À critério da gestão do contrato, os prazos do serviço de implantação poderão ser estendidos pelo Gestor do contrato, desde que devidamente justificados pelo **CONTRATADO**.

4.7. A etapa de configuração e instalação será considerada concluída após comunicação do **CONTRATADO** e aprovação do Gestor do contrato.

4.8. A equipe técnica do BNDES terá autonomia para decidir testar outros itens fora da tabela ou aprofundar os testes de algum item específico que precise ser melhor avaliado, documentando todos os resultados na tabela.

4.9. A **Operação Assistida** ocorrerá durante 30 dias corridos, após o término da etapa de configuração e instalação, conforme item 2.5.12.2.

4.10. A etapa de **Operação Assistida** será considerada concluída após comunicação do **CONTRATADO** e aprovação do Gestor do contrato.

4.11. Após a conclusão da **Operação Assistida,** será emitido em até 5 (cinco) dias úteis o **Termo de Recebimento dos Serviços SBC, Gravação e Tarifação**.

4.11.1. A emissão do **Termo de Recebimento dos Serviços SBC, Gravação e Tarifação** constitui condição indispensável para o pagamento do respectivo valor ofertado.

4.12. O **CONTRATADO** deverá concluir a prestação do **Serviço de Treinamento** da solução contratada, conforme detalhado na especificação do objeto, em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da data de **Assinatura do contrato**. O prazo para conclusão poderá ser estendido pelo gestor do contrato, desde que seja devidamente justificado pelo **CONTRATADO** e aceito pelo Gestor do contrato.

4.13. Após o último dia de aula do treinamento, a equipe técnica do BNDES irá avaliar o treinamento através de perguntas com respostas possíveis de 0 a 10. Caso o treinamento seja aprovado (média 7 ou superior), o BNDES emitirá o **Termo de Recebimento do Serviço de Treinamento** em até 5 (cinco) dias úteis.

4.13.1. Caso o treinamento não seja aprovado, deverá ser analisada a causa da reprovação e ajustado o treinamento, que deverá ser repetido pelo **CONTRATADO**, sem qualquer custo adicional ao BNDES.

4.13.2. A emissão do **Termo de Recebimento do Serviço de Treinamento** constitui condição indispensável para o pagamento do respectivo valor ofertado.

4.14. O **CONTRATADO** deverá providenciar a substituição proativa de qualquer um dos profissionais envolvidos no projeto por outro profissional, por motivo de ausência de qualquer natureza. A substituição não resultará em adiamento dos prazos definidos para conclusão dos serviços.

5) RECEBIMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. O BNDES efetuará o recebimento do objeto do Contrato, por intermédio da Comissão de Recebimento designada para tal finalidade.

5.2. O início do pagamento mensal será devido após a emissão do **Termo de Recebimento dos Serviços SBC, Gravação e Tarifação** e o atendimento às condições previstas em contrato.

5.3. Os pagamentos dos valores referentes ao **Serviço de Treinamento** serão devidos a partir da emissão do **Termo de Recebimento do Serviço de Treinamento** e do atendimento às condições previstas em contrato.

5.4. Os pagamentos dos valores referentes ao **Serviço de Implantação** serão devidos a partir da emissão do **Termo de Recebimento dos Serviços SBC, Gravação e Tarifação** e do atendimento às condições previstas em contrato.

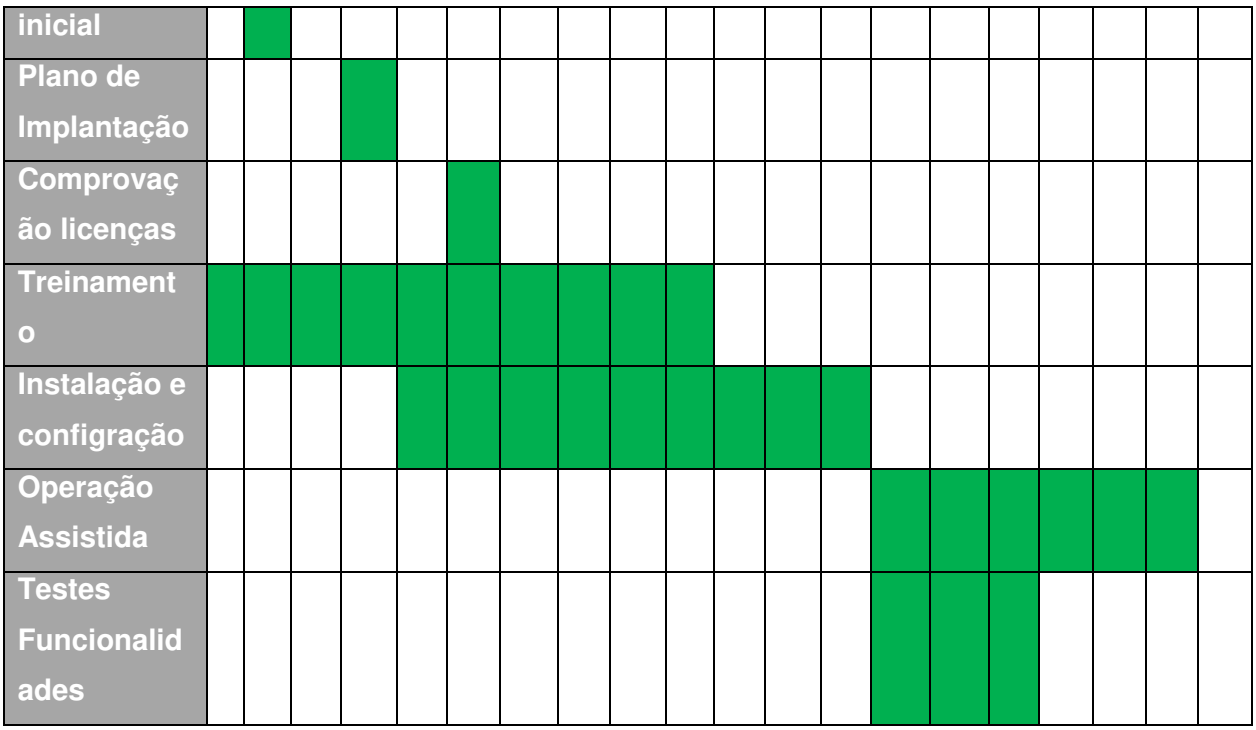
5.5. O BNDES efetuará o pagamento referente ao objeto contratado, a cada entrega, observados os limites e condições previstos no Contrato e o desempenho apurado de acordo com os níveis de serviços fixados.

5.6. Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**.

5.7. Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o BNDES poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a ajustes de pagamento, multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

6) CRONOGRAMA

	DIAS (corridos)																			
	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
Assinatura do contrato																				
Reunião																				



7) VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

7.1. O valor máximo estimado da licitação é de R$ 959.368,00 (novecentos e cinquenta e nove mil e trezentos e sessenta e oito reais), observados os seguintes preços unitários máximos:

A. Subscrição dos serviços SBC, gravação e tarifação			
Item	**Quantidade**	**Valor Unitário Mensal**	**Valor Mensal (*)**
Serviço SBC – licenciamento por subscrição para sessões simultâneas (A1)	**Até 600**	**R$ 71,28**	**R$ 42.770,00**
Serviço SBC - licenciamento por subscrição para registros SIP (A2)	**Até 600**	**R$ 6,87**	**R$ 4.120,00**
Gravação – licenciamento por subscrição para usuários usuário Teams (A3)	**Até 140**	**R$ 139,74**	**R$ 19.564,00**
Tarifação – licenciamento por subscrição para usuários (A4)	**Até 4100**	**R$ 0,36**	**R$ 1.460,00**
Valor total por 12 meses das licenças de uso por subscrição, atualização e suporte da solução (A) **(A1 + A2 + A3 + A4)*12** **R$ 814.968,00**			
B. Serviço de treinamento dos serviços SBC, gravação e tarifação			
Valor total do Serviço de Treinamento (B)			

R$ 48.168,00
C. Serviço de implantação dos serviços SBC, gravação e tarifação
Valor total do Serviço de Implantação (C) **R$ 96.232,00**
Valor Global da Proposta (A + B + C) **R$ 959.368,00**

8) DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA À PROPOSTA

8.1. O Licitante, quando convocado, deverá apresentar planilha(s) de preços que indique(m) os valores unitários, totais, globais do objeto licitado, conforme modelo disponibilizado pelo BNDES.

8.2. As descrições constantes na(s) planilha(s) de preços estão apresentadas de forma resumida, sendo obrigatória, portanto, a consulta ao descritivo contido nestas Especificações Técnicas para a correta elaboração da proposta.

8.3. Deverão ser anexados à proposta, para fins de classificação do Licitante, os seguintes documentos:

a) Planilha de preços (conforme modelo do Anexo II do Edital);
b) Declaração do licitante informando que a solução ofertada atende a todos os requisitos técnicos descritos na especificação técnica; e
c) Descrição detalhada com nome do produto/solução, códigos do fabricante, modelo de licenciamento e quantidades ofertados.

9) DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1. Para a comprovação da possibilidade de contratação de licenças de uso e da contratação de obrigações os Licitantes deverão apresentar os documentos indicados no Edital.

9.2. Em relação à qualificação econômico-financeira, será necessário apresentar:

a) certidão negativa de feitos de falência ou recuperação judicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede do Licitante; e
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).

9.3. Para a comprovação da qualificação técnica deverão ser observados os seguintes pontos:

a) será exigido do licitante atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que o Licitante executou ou executa objeto da mesma natureza ou similar ao da presente licitação, em um ambiente com, no mínimo, 400 usuários.

b) considera-se objeto da mesma natureza ou similar ao da presente licitação, o fornecimento:

1. de licenças dos serviços SBC e gravação
2. do serviço de implantação

c) as informações mínimas que não estejam expressamente indicadas no(s) atestado(s) apresentado(s) pelo Licitante deverão ser comprovadas por meio de documentação complementar anexada ao(s) atestado(s) .

d) Não serão aceitos somatório de atestados.

10) EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

10.1. O Contrato poderá ser reajustado anualmente somente se ultrapassar os 12 meses iniciais.

10.2. Será incumbência da Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo de cada reajuste anual, a ser submetido à aprovação do BNDES, juntando-se os respectivos documentos comprobatórios exigidos pela legislação.

10.3. Caso o BNDES identifique que os preços praticados pelo mercado são inferiores aos do contrato, poderá convocar a Contratada a renegociar os preços

10.4. Foi eleito o Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, na forma prevista no Contrato.

11) GARANTIA CONTRATUAL

11.1. O **CONTRATADO** deverá prestar garantia contratual, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação pelo BNDES, sob pena de aplicação das penalidades contratualmente previstas, observadas as condições fixadas pelo BNDES para a sua aceitação, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

12) AJUSTES DE PAGAMENTO

12.1. Na hipótese de o **CONTRATADO** descumprir os prazos estipulados para a prestação dos Serviços de Implantação e Treinamento, ficará sujeito a ajuste de pagamento de:

12.1.1. 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, para **prestação dos Serviços de Treinamento**, em relação ao(s) prazo(s) previsto(s) no(s) item(ns) 2.4.7 e 4.12 das Especificações Técnicas, incidente sobre o valor total pago pelo **Serviço de Treinamento**, limitado a 30% (trinta por cento) do valor total do **Serviço de Treinamento**.

12.1.2. 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, para **prestação dos Serviços de Implantação**, em relação ao(s) prazo(s) previsto(s) no(s) item(ns) 4.3, 4.3.1, 4.3 e 4.5.2 das Especificações Técnicas, incidente sobre o valor total pago pelo **Serviço de Implantação**, limitado a 30% (trinta por cento) do valor total do **Serviço de Implantação**.

12.2. Na hipótese de o **CONTRATADO** deixar de garantir os prazos máximos para a resolução de chamados, previstos no item 3.1, por problemas alheios ao BNDES, ficará sujeita à aplicação de desconto na fatura mensal, referente ao licenciamento por subscrição, conforme os percentuais definidos a seguir:

Severidade	Percentual de ajuste
Nível 0	de 5% (cinco por cento) por hora de atraso
Nível 1	de 2,5% (dois e meio por cento) por hora de atraso
Nível 2	de 2% (dois por cento) por dia de atraso
Nível 3	de 1% (um por cento) por dia de atraso

12.2.1. Os percentuais de desconto estipulados na tabela acima serão aplicados, conforme o caso, por hora (ou fração de hora) ou dia útil excedente ao respectivo prazo máximo de resolução conforme indicado no item 3.1. Tais descontos serão aplicados sobre o valor da fatura mensal referente às licenças de uso por subscrição.

12.2.2. Para todos os chamados, em caso de frações de hora, os descontos estabelecidos na tabela acima serão calculados proporcionalmente.

12.2.3. Os tempos de atendimento e, consequentemente, seus descontos serão aplicados de forma independente para cada um dos chamados, ainda que ocorram em intervalos de tempo concomitantes.

12.2.4. Os descontos serão efetuados na fatura mensal correspondente à competência imediatamente posterior ou em fatura subsequente àquela da ocorrência de violação dos níveis.

12.2.5. Os descontos efetuados na fatura mensal do serviço serão limitados em 30% (trinta por cento) de seu valor. Ultrapassado este limite, o **CONTRATADO** fica sujeito à aplicação das penalidades descritas no item 13.1.

12.3. Na hipótese de o **CONTRATADO** deixar de cumprir os prazos estipulados nos itens 2.6.4, 3.5 e 3.6, ficará sujeito a ajuste de pagamento de 1% (um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da fatura mensal correspondente.

12.4. A aplicação dos descontos acima referidos não excluirá eventual aplicação das penalidades previstas no item 13.1 deste documento, caso sejam ultrapassados os limites descritos nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.2.5, depois de instaurado o devido Procedimento Administrativo Punitivo.

13) PENALIDADES

13.1. Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo BNDES ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades, observados os limites e condições previstos no Contrato:

a) Advertência.

b) Multa de até 10% (dez por cento), incidente sobre o valor global do Contrato, em virtude de qualquer descumprimento contratual não previsto nas alíneas anteriores, apurada de acordo com a gravidade da infração.

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

d) o total das multas aplicadas não poderá exceder o montante de 30% (trinta por cento) do valor global do contrato durante a vigência contratual.

14) OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATADO

14.1. Além de outras obrigações estabelecidas no Contrato, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

14.1.1. Indicar um profissional para a função de PREPOSTO DO CONTRATADO, sendo este seu interlocutor junto ao BNDES para os assuntos relativos ao cumprimento das obrigações contratuais, e para participar de reuniões de acompanhamento, sempre que solicitado pelo BNDES.

14.1.2. Se comunicar com o BNDES sempre através do Gestor do Contrato e sua equipe técnica, seja por e-mail, telefone ou outro meio de comunicação previamente combinados entre o Gestor do contrato e o Preposto do **CONTRATADO** na Reunião de Abertura do Projeto. Tentativas de comunicação por meio de outros e-mails e telefones do sistema BNDES não irão eximir o **CONTRATADO** de qualquer prazo ou penalidade.

14.1.3. Responder, em relação aos seus profissionais, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos, contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público ou no instrumento coletivo da categoria.

14.1.4. Ser responsável por quaisquer encargos de natureza civil, tributária, comercial, trabalhista ou previdenciária, decorrentes da execução dos serviços contratados, cumprindo ao BNDES, tão somente, o pagamento do preço na forma ajustada.

14.1.5. Apresentar, antes do início da prestação dos serviços, Termo de Confidencialidade – Modelo A (Representante), assinado por seus representantes legais.

14.1.6. Apresentar, antes do início da prestação dos serviços e a cada novo profissional a ser alocado para atendimento ao BNDES, Termo de Confidencialidade – Modelo B (Profissionais), assinado pelos profissionais.

14.1.7. Responder pelos danos comprovadamente causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, bem como por erros ou falhas na execução ou administração dos serviços pertinentes ao objeto do contrato. A fiscalização ou o acompanhamento do BNDES não excluirá ou reduzirá essa responsabilidade do **CONTRATADO**.

14.1.8. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa em relação ao objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a terceiros a responsabilidade por problemas ou falhas na prestação dos serviços, não estando vedada a continuidade do contrato se sobrevier regular reorganização societária, tal como cisão, incorporação ou fusão.

14.1.9. Atender prontamente quaisquer exigências do representante do BNDES, no que diz respeito às suas necessidades.

14.1.10. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo BNDES.

14.1.11. Aceitar, por parte do BNDES, em todos os aspectos, a fiscalização nos serviços executados.

14.1.12. Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo aqui referido.

14.1.13. Limitar o acesso às informações aos seus gerentes, diretores e outros profissionais que estejam desempenhando ou supervisionando os trabalhos decorrentes do contrato.

14.1.14. Manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais e demais informações, não tornadas públicas pelo BNDES, de que venha a ter conhecimento em virtude desta contratação, bem

como a respeito da execução e resultados obtidos nesta prestação de serviços, inclusive após o término do prazo de vigência do Contrato, sendo vedada a divulgação dos referidos resultados a terceiros em geral, e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e privados, e não divulgar ou utilizar quaisquer informações do BNDES junto a terceiros, das quais possa tomar conhecimento durante a execução do Contrato.

14.1.15. Notificar prontamente ao BNDES qualquer divulgação ou uso não autorizado de informações que porventura tomar conhecimento, adotando todas as medidas recomendadas pelo BNDES para remediar qualquer divulgação ou uso.

14.1.16. Informar ao BNDES toda e qualquer irregularidade observada no curso da execução contratual. Não usar, copiar, duplicar ou de alguma outra forma reproduzir ou reter todas ou quaisquer informações do BNDES, exceto se autorizada previamente, por escrito, pelo BNDES. Não efetuar a compilação reversa, montagem reversa ou engenharia reversa de qualquer programa aplicativo do BNDES ou de terceiros a que venha ter acesso por força do serviço.

14.1.17. Identificar seus funcionários com crachás da empresa e informar os horários em que estes efetuarão serviços no BNDES, inclusive em relação aos do subcontratado.

14.1.18. Repassar ao BNDES, durante a vigência do CONTRATO, todas as vantagens e descontos nos preços oferecidos no mercado, pelo **CONTRATADO** e pela Microsoft, para o plano de serviços utilizado como referência em sua proposta, sempre que esses forem mais vantajosos do que os constantes no instrumento contratual, exceto se comprovar que a concessão dessas vantagens implicaria comprometimento da equação econômico-financeira do CONTRATO.

14.1.19. Garantir que as pessoas com acesso a qualquer parte das informações do BNDES estejam cientes de sua natureza sigilosa e da obrigação relacionada a este fato.

14.1.20. Cumprir e obedecer a Política Corporativa de Segurança da Informação (PCSI) do BNDES, cuja cópia será disponibilizada para o **CONTRATADO** após a assinatura do CONTRATO e dos devidos Termos de Confidencialidade.

14.1.21. Observar as normas relativas ao sigilo e à confidencialidade de informações e dados disponibilizados, conforme determinado nas Minutas do Termo de Confidencialidade a ser assinado pelo representante legal do **CONTRATADO** e pelos profissionais a serem alocados, antes do início da prestação dos serviços.

14.1.22. Devolver, impreterivelmente, ao término do contrato, ou a qualquer tempo a pedido do BNDES, todos os documentos que o BNDES tenha lhe fornecido.

14.1.23. Devolver ao final do contrato recursos fornecidos pelo BNDES sob pena de indenização dos danificados ou perdidos.

14.1.24. Manter durante a vigência do contrato todas as condições exigidas na ocasião da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo BNDES.

14.1.25. Cumprir, durante a execução do Contrato, as leis federais, estaduais e municipais vigentes ou que entrarem em vigor, sendo a única responsável pelas infrações cometidas, convencionando-se, desde já, que o BNDES poderá descontar de qualquer crédito do **CONTRATADO** a importância correspondente a eventuais pagamentos desta natureza que venha efetuar por imposição legal.

14.1.26. Impedir a participação, direta ou indireta, de empregado ou dirigente do BNDES e suas subsidiárias na execução do objeto do CONTRATO.

14.1.27. Adotar, sempre que cabível, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

14.1.28. Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do BNDES por parte dos seus profissionais e os do subcontratado alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo BNDES.

14.1.29. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa em relação ao objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas na prestação dos serviços.

14.1.30. Permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017.

ANEXO I DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TABELAS DE TESTES DE FUNCIONALIDADES

TABELA 1 - Serviço SBC		
#	Item de teste	Resultado
1	Provisionamento do SBC	
2	Alta disponibilidade ativo-passivo	
4	Chamadas internas e externas	
5	*Media bypass*	
6	*Local Media Optimization*	
7	Transcodificação da mídia	
8	Geração de bilhetes	
9	Ferramenta de depuração SIP	
10	Alarmes históricos e em tempo real, estatísticas e relatórios operacionais, dados referentes à qualidade das chamadas	
11	Registro de uso das licenças de sessões simultâneas	
12	Integração LDAP	
13	Envio de alarmes SNMP v2/v3 (traps)	
14	Geração de log	
15	Dispositivos SIP - Provisionamento	
16	Dispositivos SIP - Chamadas internas e externas	
17	Dispositivos SIP - Transferências de chamadas	
18	Dispositivos SIP - Conferência de até 3 participantes	
19	Dispositivos SIP - Chamada em espera	
7	Dispositivos SIP - Encaminhamento de chamadas	
11	Dispositivos SIP - Plano de discagem configurável, com privilégios a grupos específicos (DDD, DDI)	
14	Dispositivos SIP - Suporte aos protocolos G.711a, G711u, G 729a, G.722	
15	Dispositivos SIP - Geração de bilhetes	

TABELA 2 - Serviço de Gravação		
#	Item de teste	Resultado
1	Acesso à gerência do sistema	
2	Configuração de um perfil de gravação	
3	Gravação de uma chamada	
4	Busca e reprodução de uma gravação	

5	Verificação da integridade dos dados gravados	
6	Exportação dos dados e meta-dados de uma gravação	
7	Interrupção de chamada por problema na gravação	

TABELA 3 - Serviço de Tarifação		
Num.	Item de teste	Resultado
1	Integração com AD do BNDES	
2	Carga e alteração de dados de organograma, centro de custo e usuários	
3	Cadastro das operadoras de STFC e suas respectivas tarifas	
4	Coleta de bilhetes do serviço SBC	
5	Coleta de bilhetes de terceiros	
6	Busca pelo registro de uma chamada	
7	Importação de fatura/conta telefônica no formato Febraban	
9	Conciliação de fatura/conta telefônica no formato Febraban	
8	Geração de relatórios	
9	Armazenamento e backup dos bilhetes	

ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL

(...)



CLIENTE: **BNDES**
DATA: 25/05/2022
EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

alctel
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES

www.alctel.com.br
comercial@alctel.com.br

Belo Horizonte, 25 de Maio de 2022.

AO

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Ref.: Edital Pregão eletrônico nº 017/2022 - BNDES

Prezados Senhores,

Em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022, apresentamos nossa proposta comercial, conforme segue:

DADOS DA EMPRESA:

- ✓ **LICITANTE:** Alctel Telecomunicações e Informática Ltda.
- ✓ **CNPJ/MF:** 01.389.269/0001-74 - **Insc. Estadual:** 062.719.801-0082
- ✓ **Inscrição Municipal:** 0.127.370/001-2
- ✓ **Endereço:** Rua Alvarenga Peixoto, 1455 – Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG CEP:30.180-121.
- ✓ **Telefone:** (31) 3330-7000 – (31) 99845-5567
- ✓ **Responsável:** Christiano Magesty/ Eliane Almeida
- ✓ **e-mail:** christiano.castro@alctel.com.br; eliane.almeida@alctel.com.br
- ✓ **Dados bancários:** Banco: Itaú - Agência: 0587 - Conta corrente: 30382-7
- ✓ **Site**: www.alctel.com.br

DADOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS

Sérgio Luiz de Lima
Nacionalidade: Brasileiro
Estado civil: Casado
Profissão: Técnico em Eletronica
Função na sociedade: Diretor CEO Executivo
CPF: 000.615.786-65
RG: 6.300.964-SSP/MG

William Maria de Jesus
Nacionalidade: Brasileiro
Estado civil: Casado
Profissão: Técnico em Eletronica
Função na sociedade: Diretor CFO Administrativo
CPF: 274.421.366-72
RG: M-1574.807-SSP/MG

ESTABELECIMENTOS VINCULADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL
Razão Social: Alctel Telecomunicações e Informática Ltda **(FILIAL)**
Endereço: Rua José Teixeira, 711 – EDIF: LOURENCO; SALA: 201, Santa Lucia - Vitória - ES – CEP: 29.056-035
CNPJ/MF: 01.389.269/0002-55 **Insc. Estadual:** 083.004.270

Razão Social: Alctel Telecomunicações e Informática Ltda **(MATRIZ)**
Endereço: Rua Alvarenga Peixoto, 1455 – Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG CEP:30.180-121.
CNPJ/MF: 01.389.269/0001-74 - **Insc. Estadual:** 062.719.801-0082

DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO: contratação de serviços de telefonia complementares ao Microsoft 365, incluindo serviços de implantação e treinamento.

A. Subscrição dos Serviços SBC, Gravação e Tarifação			
Item	**Quantidade**	**Valor Unitário Mensal**	**Valor Mensal**
Serviço SBC – licenciamento por subscrição para sessões simultâneas (A1)	Até 600	R$ 41,97	R$ 25.182,00
Serviço SBC - licenciamento por subscrição para registros SIP (A2)	Até 600	R$ 4,05	R$ 2.430,00
Gravação – licenciamento por subscrição para usuários usuário Teams (A3)	Até 140	R$ 82,29	R$ 11.520,60
Tarifação – licenciamento por subscrição para usuários (A4)	Até 4100	R$ 0,21	R$ 861,00
Valor total por 12 meses das licenças de uso por subscrição, atualização e suporte da solução (A) **(A1 + A2 + A3 + A4)*12** **R$479.923,20** **(Oitocentos e quinze, cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)**			
B. Serviço de treinamento dos Serviços SBC, Gravação e Tarifação			
Valor total do Serviço de Treinamento (B) **R$10.077,67**			
C. Serviço de implantação dos Serviços SBC, Gravação e Tarifação			
Valor total do Serviço de Implantação (C) **R$9.999,13**			
Valor Global da Proposta (A + B + C) **R$500.000,00**			
Valor Global da Proposta por extenso	**Quinhentos mil reais**		

A Alctel Telecomunicaçõe e Informática Ltda, declara ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global de **R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)** observado(s) o(s) valor(es) unitário(s) cotado(s) na(s) planilha(s) acima.

Declara ainda, conforme disposto no Anexo I da Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019, baseada no Acórdão nº 2.569/2018 do Plenário do TCU, a não ocorrência de registro de oportunidade, em atenção à garantia dos princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa.

Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Por fim, a Alctel Telecomunicações e Informática Ltda informa que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

Descrição detalhada com nome do produto/solução, códigos do fabricante, modelo de licenciamento e quantidades ofertados

Mediant VE Software Session Border Controller (SBC)
https://www.audiocodes.com/media/13155/mediant-software-cloud-virtual-server-session-border-controller-sbc-datasheet.pdf

Licenciamento OPEX

01 MSW/HIGH/R

01 SW/OVOC/MSW/HIGH/R

610 SW/SBC/10S/610-990/R

18 SW/SBC/10T/10-250/R

60 SW/SBC/10R/260-990/R

03 MSW/LOW

03 SW/OVOC/MSW/LOW

09 SW/SBC/10S/10-250

One Voice Operations Center (OVOC)
https://www.audiocodes.com/media/11736/audiocodes-one-voice-operations-center.pdf

Licenciamento OPEX

01 OVOC/VMW

01 SW/QOE/BASE

61 SW/OVOC/10S/610-990

SmartTAP 360º Live - Enterprise Interactions Recording & Capturing Solution
https://www.audiocodes.com/media/15121/audiocodes-smarttap-360-enterprise-interactions-recording-and-capturing-solution.pdf

Licenciamento OPEX

01 SW/SMTP/BASEPACK

40 SW/SMTP/REC/1

01 SW/SMTP/REC/100

40 SW/SMTP/USER/AU/1

01 SW/SMTP/USER/AU/100

01 SW/OVOC/SMARTTAP

Tarifador Integra Info

https://www.integrainfo.net/

Licenciamento OPEX

4100 Tarrif-Opx

A Alctel declara que a solução ofertada atende a todos os requisitos técnicos descritos na especificação técnica.

DECLARAMOS AINDA QUE ESTAMOS CIENTE E DE ACORDO COM TODAS AS CLÁUSULAS DO EDITAL.

Atenciosamente,

ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
William Maria de Jesus
Sócio Administrador
Sérgio Luiz de Lima
Sócio Administrador

ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Período sem cobertura de suporte e atualização de parte dos serviços das plataformas, aplicação de penalidades e contingenciamento do suporte por equipe interna do BNDES.	Diligência da empresa contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Período sem cobertura de suporte e atualização de parte dos serviços das plataformas, aplicação de penalidades e contingenciamento do suporte por equipe interna do BNDES.	Planejamento empresarial.	Contratada
	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do BNDES.	Período sem cobertura de suporte e atualização de parte dos serviços das plataformas e contingenciamento do suporte por equipe interna do BNDES.	Cumprimento pelo BNDES das atividades necessárias a regular execução contratual.	BNDES.
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente	Aumento do custo do serviço.	Revisão de preço.	BNDES.

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
	repercuta no preço contratado, observada a disciplina contratual.			
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada.
	Variação da inflação.	Aumento ou diminuição do custo do serviço.	Reajuste previsto pelo ICTI.	Contratada.
	Variação da taxa de câmbio.	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge).	Contratada.

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Técnico e/ou Operacional	Indisponibilidade total ou parcial do serviço na infraestrutura da contratada	Problemas ou impossibilidade de uso do serviço impactando os processos de trabalho do BNDES.	Abertura de chamados de suporte e aplicação de penalidades previstas em contrato	Contratada.
	Indisponibilidade total ou parcial do serviço na infraestrutura do BNDES	Problemas ou impossibilidade de uso do serviço impactando os processos de trabalho do BNDES.	Monitoração da infraestrutura e links de internet usados para acesso ao serviço	BNDES.
	Descontinuidade definitiva total ou parcial do serviço	Possibilidade de período sem cobertura, cobrança de valores indevidos ao BNDES (descontinuidade parcial) e contratação de serviço e migração de dados.	Comunicação com antecedência mínima estipulada nas Especificações Técnicas do Edital. Supressão de valor de cobrança ao BNDES referente aos serviços descontinuados.	Contratada.
Riscos Trabalhista e Previdenciário	Responsabilização do BNDES por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais da Contratada alocados na execução do objeto contratual.	Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para o BNDES, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada
Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Tributário e Fiscal	Majoração superveniente de alíquotas dos tributos incidentes sobre a prestação dos serviços objeto do contrato.	Aumento do valor total do contrato.	Reequilíbrio contratual.	BNDES.

ANEXO IV - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA., com sede em Rua Alvarenga Peixoto, n. 1.455, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, CEP: 30.180-126, Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 01.389.269/0001-74, com filial localizada na Rua José Teixeira, nº 711 – Edifício Lourenço, Sala nº 201, Santa Lucia, Vitória, Espírito Santo, CEP: 29.056-035, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 01.389.269/0002-55, através de seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº OCS nº 0147/2022 (SRM 4400005072), estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural, independentemente do objeto do contrato envolver ou não o processamento de tais dados nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados;

VI. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste,

inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação, bem como do **RESPONSÁVEL**, no que for cabível.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato.

DE ACORDO,

WILLIAM MARIA DE JESUS:27442136672 Assinado de forma digital por WILLIAM MARIA DE JESUS:27442136672 Dados: 2022.06.29 06:30:11 -03'00'

SERGIO LUIZ DE LIMA:00061578665 Assinado de forma digital por SERGIO LUIZ DE LIMA:00061578665 Dados: 2022.06.30 14:41:54 -03'00'

RESPONSÁVEL

ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA.

ANEXO V - MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS

_____(*identificação – Nome e CPF)* _____, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, compromete-se, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 0147/2022 (SRM 4400005072), estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por empresa que preste serviço às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural identificada ou identificável;

VI. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham a ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato, e abrangem as informações presentes e futuras.

DE ACORDO,

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2022.

_____

RESPONSÁVEL

ANEXO VI - MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA SUBCONTRATAÇÃO

_____, por seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão de sua contratação pela sociedade ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA. para a prestação de parcela(s) dos serviços do Contrato OCS nº 0147/2022 (SRM 4400005072) às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal do **BNDES**, signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural identificada ou identificável;

VI. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 0147/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 0147/2022, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 0147/2022, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único
O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 0147/2022, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA
O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua

ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e a sociedade ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA. e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 0147/2022.

De Acordo,

Local _____, ___ de _____ de ___.

Representante Legal do Subcontratado:

Nome: _____ Cargo/Função: _____
CPF: _____ Telefone: _____ E-mail: _____
Documento de Identidade (número, data, emissor): _____